

1501622-67.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0004155-42.2019.8.26.0176 (fl. 144), não sendo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

SENTENÇA

Processo nº:

1501622-67.2021.8.26.0628 - 2021/002509

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PHELLIP ALVES DA SILVA - 525.032.528-93

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

V I S T O S.

PHELLIP ALVES DA SILVA, qualificado às fls. 10, foi denunciado no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 18 de agosto, por volta das 15h30min, na Rua São Domingos, nº 12, viela Tucano, Pirajussara, nesta cidade e comarca de Embu das Artes, teria trazido consigo e mantido em depósito, para fins de tráfico, drogas consistentes em 284,8g de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como "maconha", acondicionada em 134 invólucros de plástico; 54,2g de cocaína em pó, acondicionada em 82 invólucros de plástico; e 5,7g de crack, substância derivada da cocaína, acondicionada em 19 invólucros de fita adesiva, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 laudo de constatação às fls. 32/34 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 88/99.

A denúncia foi recebida em 31/08/2021 (fls. 86). O acusado regularmente citado em cartório (fls. 100), ofereceu resposta à acusação (fls. 111/113).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas ou a aplicação da atenuante da confissão e do privilégio do art.33, §4º, do CP.

É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada no boletim de ocorrência de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 88/90, segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para cocaína, "crack" e maconha, substâncias listadas como entorpecentes e proibidas no Brasil.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado PHELLIP ALVES DA SILVA.

O réu em juízo asseverou que estava traficando no local dos fatos quando foi abordado por policiais civis. Alegou que começou a trabalhar no ponto de venda de drogas naquele mesmo dia, por dificuldades financeiras, em razão de uma dívida.

Afirma que já foi preso anteriormente pela prática de tráfico, em 2018.

Os policiais civis Daniel Cardoso de Aquino e Carlos Artur Santos Uchoa asseveraram que o local é ponto previamente conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes. Ao chegarem, observaram o interior de uma viela, a qual estava interrompida por uma estrutura de madeira, como uma espécie de "portinhola", por onde indivíduos entregavam e recebiam algo. Ante a suspeita, realizaram trabalho de campana e dias depois, diante da reiteração, resolveram realizar uma incursão e abordagem, sendo que de cima avistavam pessoas entrando e saindo. Se deslocaram pela parte contrária da viela, conseguindo surpreender dois homens atrás do "tapume" de madeira. O primeiro, o acusado Phellip, estava sentado atrás da portinhola, munido de uma pochete. Realizada a revista pessoal em Phellip, verificaram que na pochete estavam os entorpecentes apreendidos, em contrapartida, com o outro indivíduo não foi encontrado com nada ilegal.

Nada há nos autos que faça crer que os policiais civis, que nem mesmo conheciam o acusado, pretendessem incriminá-lo gratuitamente.

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte: "Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0004155-42.2019.8.26.0176 (fl. 144), não sendo, portanto, primário.

Assim, o benefício da redução de pena deve ser afastado.

Passo à fixação da pena.

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza e a quantidade do entorpecente não merecem valoração negativa, não se mostrando exacerbadas diante do usualmente observado para o tipo. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta condenação anterior, porém deixo de valorá-la como antecedentes criminais, porque caracterizadora de reincidência. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, uma vez que o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas (art. 65, III, "d", do CP). Presente, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista que foi condenado por sentença transitada em julgado antes do fato aqui em análise, pela prática do crime de tráfico de drogas, na Ação Penal nº 0004155-42.2019.8.26.0176 (fl. 144). Por serem igualmente preponderantes, a atenuante e a agravante se compensam, de modo que a pena provisória permanece inalterada.

Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), como já fundamentado, de modo que a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (seiscentos) dias-multa, porque ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado reincidente e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, já considerada a detração desde 18/08/2021 (prisão por este processo) (art. 387, §2º, do CPP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu PHELLIP ALVES DA SILVA, qualificado às fls. 10, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a quantidade de pena aplicada e por se tratar de acusado reincidente (art. 44 do CP). Pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o réu permaneceu preso ao longo da instrução, situação que deve ser mantida diante da quantidade de pena aplicada, do regime inicial estabelecido e das circunstâncias pessoais a evidenciar o risco de reiteração criminosa, uma vez que se trata de reincidente específico, o que demonstra que mesmo condenação anterior transitada em julgado e prévia execução da pena não teria sido suficiente para coibir o suposto retorno à prática criminosa.

Por esse motivo, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO a prisão preventiva já decretada, com fundamento nos artigos 387, §1º, e 312, ambos do CPP. Recomende-se o réu na mesma prisão em que se encontra.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que o acusado permaneceu preso por este processo desde 18/08/2021, período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Determino o perdimento em favor da União do dinheiro em espécie apreendido em posse do acusado (fl. 14), pois suficientemente demonstrada sua origem ilícita, considerando as circunstâncias do fato e que não houve comprovação de exercício de trabalho lícito pelo réu durante a instrução (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006).

Custas processuais: concedo justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

PRI.

Embu das Artes, 29 de abril de 2022.

MARGEM DIREITA